BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Legislação Municipal

Leis e decretos municipais de organização da Guarda Civil Municipal (varia por município)

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Hierarquia das normas e o lugar da lei municipal
- 2. Fundamento constitucional: competências do Município
- 3. Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/2014)
- 4. Criação, estrutura e carreira
- 5. Formação, controle, porte e prerrogativas
- 6. Como estudar a lei do seu município
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 13 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução . . . 2
O que você vai aprender . . . 2
Introdução . . . 2
1. Hierarquia das normas e o lugar da lei municipal . . . 2
2. Fundamento constitucional: competências do Município . . . 3
3. Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/2014) . . . 4
4. Criação, estrutura e carreira . . . 5
5. Formação, controle, porte e prerrogativas . . . 6
6. Como estudar a lei do seu município . . . 6
Exemplos resolvidos . . . 7
Exemplo 1 . . . 7
Exemplo 2 . . . 7
Exemplo 3 . . . 7
Exemplo 4 . . . 7
Erros frequentes e pegadinhas . . . 8
Mapa mental . . . 8
Questões de fixação e gabarito comentado . . . 9
Gabarito comentado . . . 10
Resumo final e fontes . . . 11
Resumo dos pontos essenciais . . . 11
Fontes e referências . . . 12

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Explicar por que a organização de cada Guarda Municipal depende de lei do próprio Município e como localizar essa lei.
- Ordenar a hierarquia das normas (Constituição, lei federal, Lei Orgânica, lei municipal, decreto, portaria) e aplicá-la a casos concretos.
- Identificar os fundamentos constitucionais da Guarda Municipal: arts. 18, 29, 30 e 144, § 8º, da Constituição Federal.
- Descrever as normas gerais da Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais): natureza, princípios, competências, criação, controle e vedações.
- Distinguir o que a lei federal fixa para todos os Municípios do que a lei e o decreto municipais podem regular.
- Montar um roteiro de estudo da legislação do município do concurso, a partir do edital.

Introdução

Este assunto é diferente dos demais da apostila: o edital manda estudar as leis e os decretos municipais que organizam a Guarda, e essas normas mudam de cidade para cidade. A lei de criação, o plano de carreira, o código de conduta, a estrutura hierárquica e os uniformes são definidos por cada Município. Por isso não existe um texto único que sirva para todas as provas, e o candidato precisa saber duas coisas: o que vale para todos (Constituição e Lei nº 13.022/2014) e como encontrar e ler o que vale só para o seu Município.

Esta apostila trabalha o conteúdo conceitual e estável: a hierarquia das normas, a divisão de competências entre os entes federativos e as normas gerais nacionais. Ela não traz fatos, números nem artigos de nenhuma lei municipal específica. Quando o edital indicar a lei local, leia o texto vigente no site da Câmara ou da Prefeitura. Como a resposta de questões desse tema depende do texto legal em vigor, a base geral aqui estudada ajuda a localizar rapidamente o que vale para todos os Municípios. O banco do Bizu tem 26 questões autorais deste assunto e nenhuma questão real, portanto não se afirma aqui nada sobre incidência em provas.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 26 questões autorais no site (aba Questões).

1. Hierarquia das normas e o lugar da lei municipal

Toda norma jurídica busca validade em outra, superior. No Brasil, o topo é a **Constituição Federal**. Abaixo dela vêm as leis federais, a Constituição do Estado e a **Lei Orgânica do Município**, que funciona como a "constituição local". Em seguida aparecem as leis municipais comuns e, por fim, os atos do Poder Executivo, como decretos e portarias, que só detalham o que a lei já previu.

Escada normativa aplicada à Guarda Municipal

Nível	Exemplo de norma	Função
Constituição Federal	Art. 144, § 8º	Autoriza os Municípios a constituir guardas
Lei federal (normas gerais)	Lei nº 13.022/2014	Fixa regras mínimas para todas as guardas
Lei Orgânica Municipal	Lei Orgânica do Município	Organiza o ente local e pode tratar da segurança
Lei municipal	Lei de criação e plano de carreira	Cria a Guarda, os cargos e o regime do servidor
Decreto municipal	Regulamento, estrutura interna	Detalha a execução da lei, sem inovar
Portaria e instrução	Escalas, procedimentos	Rotina administrativa

O **decreto** é ato do Prefeito, que chefia o Poder Executivo. Ele não cria direitos nem obrigações novos nem cria cargo público: apenas regulamenta, de forma interna, aquilo que a lei autoriza. Se um decreto contrariar a lei, prevalece a lei. Esse raciocínio resolve muitas questões do tipo "qual norma prevalece?".

Bizu

Em caso de conflito, a norma superior sempre vence: Constituição, depois lei federal de normas gerais, depois lei municipal, depois decreto, depois portaria. Decreto não cria cargo nem aumenta pena disciplinar.

Exemplo

Um decreto municipal diz que o guarda pode ser punido com pena mais grave do que a prevista na lei que criou o regime disciplinar. A punição prevista só no decreto é inválida, pois o decreto não pode inovar em matéria reservada à lei.

2. Fundamento constitucional: competências do Município

A Constituição trata o Município como **ente federativo autônomo**, ao lado da União, dos Estados e do Distrito Federal. Essa autonomia significa capacidade de se organizar, legislar e administrar em assuntos de interesse local. É dela que decorre o poder de criar e organizar a Guarda.

CF/88, art. 18, caput

A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

O art. 29 determina que o Município se reja por **Lei Orgânica**, votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal. O art. 30 lista as competências municipais, entre elas:

CF/88, art. 30, I e II

Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local; II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

O art. 144, que trata da segurança pública, lista os órgãos policiais da União e dos Estados. As guardas municipais não estão nos incisos desse artigo, mas têm previsão própria no § 8º:

CF/88, art. 144, § 8º

Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

Observe duas palavras do dispositivo. **"Poderão"** indica faculdade: o Município cria a Guarda se quiser, não é obrigado. **"Conforme dispuser a lei"** remete à lei, e hoje a lei nacional é a Lei nº 13.022/2014, complementada pela lei de cada Município.

> **Atenção**
> A Guarda Municipal não é uma polícia militar nem uma polícia civil. Ela integra o sistema municipal de proteção e, conforme o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADPF 995 (2023), as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública. Isso não lhes dá as mesmas atribuições das polícias. Atenção ao enunciado: a prova pode cobrar a letra da Constituição ou da Lei 13.022 e não a discussão doutrinária.

Outro ponto que cai em prova: a Guarda é **subordinada ao chefe do Poder Executivo municipal**, isto é, ao Prefeito, e não ao Governador nem ao Secretário de Segurança do Estado.

3. Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/2014)

A Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014, institui as **normas gerais** das guardas municipais e disciplina o § 8º do art. 144 da Constituição. Todas as guardas do país devem respeitá-la; a lei municipal só pode complementá-la, nunca contrariá-la.

> **Lei 13.022/2014, art. 2º**
> Incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal.

Guarde as palavras-chave: **caráter civil**, **uniformizada**, **armada conforme previsto em lei** e **proteção municipal preventiva**. A pegadinha clássica troca "civil" por "militar" ou "preventiva" por "repressiva".

Princípios mínimos de atuação (art. 3º)

- proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas;
- preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas;
- patrulhamento preventivo;
- compromisso com a evolução social da comunidade;
- uso progressivo da força.

Competência geral e competências específicas

> **Lei 13.022/2014, art. 4º, caput**
> É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município.

O art. 5º traz as **competências específicas**, em 18 incisos, sempre "respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais". Entre elas: zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos; prevenir e coibir infrações que atentem contra bens, serviços e instalações municipais; colaborar com a pacificação de conflitos; exercer competências de trânsito conferidas pelo Município nos termos do Código de Trânsito; proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental; cooperar com a defesa civil; atuar na segurança escolar; e auxiliar na segurança de grandes eventos.

Em caso de flagrante delito, a Guarda deve **encaminhar o autor ao delegado de polícia**, preservando o local do crime quando possível (art. 5º, XIV). Ela não conduz a investigação, atividade de polícia judiciária.

> **Bizu**
> Pense na Guarda como serviço municipal de prevenção: patrimônio público, escolas, trânsito (quando o Município assumir), defesa civil e apoio às demais forças. Alternativas que falem em investigar crimes, presidir inquérito ou fazer policiamento exclusivo de rodovia estadual tendem a estar erradas.

4. Criação, estrutura e carreira

A Lei nº 13.022/2014 define em quais bases o Município cria sua Guarda. O art. 6º diz que o Município **pode criar, por lei**, sua guarda municipal, e o parágrafo único a subordina ao chefe do Poder Executivo municipal. Daí nasce a primeira peça local: a **lei de criação**, de iniciativa do Prefeito.

O que a lei federal fixa e o que a lei local define

Tema	Regra nacional (Lei 13.022)	Pode variar no Município
Criação	Por lei do Município (art. 6º)	Nome, estrutura, data, regras próprias
Efetivo máximo	Percentuais da população (art. 7º)	Quantidade exata, dentro do limite
Carreira	Carreira única e plano de cargos e salários (art. 9º)	Cargos, níveis, vencimentos
Ingresso	Requisitos básicos do art. 10	Requisitos adicionais por lei municipal
Disciplina	Código de conduta próprio (art. 14)	Infrações e sanções
Uniforme	Preferencialmente azul-marinho (art. 21)	Modelo e distintivos

O limite de efetivo do art. 7º é percentual da população: 0,4% em Municípios com até 50.000 habitantes, 0,3% entre 50.000 e 500.000 habitantes e 0,2% acima de 500.000, observados os pisos que o próprio artigo estabelece. Há também garantia de preservação do efetivo em caso de redução oficial da população.

Quanto ao ingresso, o art. 10 exige nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com obrigações militares e eleitorais, nível médio completo, idade mínima de 18 anos, aptidão física, mental e psicológica e idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões. O parágrafo único permite que lei municipal estabeleça outros requisitos. Por isso o edital do seu concurso é a fonte final dos requisitos específicos.

Vedações importantes

- A estrutura hierárquica da Guarda não pode usar denominação idêntica à das forças militares quanto a postos, graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações (art. 19).
- As guardas não podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar (art. 14, parágrafo único).
- O órgão de formação não pode ser o mesmo destinado a forças militares (art. 12, § 3º).

> **Atenção**
> É comum o município ter nomes como inspetor, subinspetor ou classe. Isso é válido. O que a lei veda é copiar os postos militares, como coronel, major ou sargento, e submeter o guarda a regulamento disciplinar militar.

A lei de criação costuma ser complementada por **decretos**, que regulamentam a estrutura administrativa, a escala de serviço, o uso de equipamentos e os procedimentos operacionais. Lembre-se: decreto detalha, mas não cria cargo nem sanção nova.

5. Formação, controle, porte e prerrogativas

O art. 11 exige **capacitação específica**, com matriz curricular compatível com as atividades da Guarda. O Município pode criar sua escola de formação ou conveniar-se com outros Municípios ou com o Estado (art. 12).

Controle interno e externo (art. 13)

O funcionamento da Guarda é acompanhado por órgãos próprios, permanentes e autônomos. O **controle interno** é exercido por **corregedoria**, nas guardas com mais de 50 servidores e em todas as que usam arma de fogo, para apurar infrações disciplinares. O **controle externo** é exercido por **ouvidoria**, independente da direção da Guarda, qualquer que seja o número de integrantes, para receber reclamações, sugestões, elogios e denúncias.

Corregedores e ouvidores têm mandato, e a perda deste é decidida pela maioria absoluta da Câmara Municipal, por razão relevante e específica prevista em lei municipal (art. 13, § 2º). O Executivo municipal pode ainda criar órgão colegiado de controle social das atividades de segurança.

Porte de arma e prerrogativas

> **Lei 13.022/2014, art. 16**
> Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo, conforme previsto em lei.

O parágrafo único do mesmo artigo prevê a suspensão do porte por restrição médica, decisão judicial ou justificativa do dirigente. As condições do porte também dependem do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), tema estudado em outra apostila. Outras prerrogativas da Lei 13.022: cargos em comissão providos por membros efetivos da carreira (art. 15), recolhimento à cela isolada se preso antes de condenação definitiva (art. 18) e linha telefônica 153 com faixa exclusiva de rádio (art. 17).

> **Bizu**
> Corregedoria cuida da disciplina dos próprios guardas (controle interno); ouvidoria recebe o cidadão (controle externo). Trocar uma pela outra é pegadinha frequente.

6. Como estudar a lei do seu município

Como as normas variam, o melhor investimento é um método. Comece pelo **edital**: ele costuma citar a lei de criação, o estatuto dos servidores e, às vezes, o regimento ou código de conduta. Depois obtenha o texto vigente no site oficial da Câmara Municipal, da Prefeitura ou em sistema de legislação municipal, e confira se há alterações posteriores.

Roteiro de leitura da legislação local

Pergunta	Onde procurar
Quem criou a Guarda e quando?	Lei de criação
Quais são os cargos e as classes?	Plano de carreira
Quais as infrações e punições?	Código de conduta ou estatuto
Quais as atribuições do cargo?	Lei do cargo e anexos
Como funciona a escala e o armamento?	Decreto e portarias
Há corregedoria e ouvidoria?	Lei de criação e regimento

Ao ler, procure sempre os mesmos elementos: **conceito e finalidade**, **estrutura**, **atribuições**, **direitos e deveres**, **proibições**, **penalidades** e **procedimento disciplinar**. Marque números, prazos e verbos como "poderá" e "deverá", porque a banca costuma trocá-los.

Atenção

Nunca responda questão de lei municipal com base em outro Município. Se a prova citar a lei local, a resposta está no texto dela. Se a questão não trouxer o texto, ela cobrará o que é geral: Constituição e Lei 13.022.

Exemplo

A prova pergunta quem fiscaliza a conduta disciplinar dos guardas em uma Guarda que usa arma de fogo. Pelo art. 13, I, da Lei 13.022, a corregedoria é obrigatória nas guardas armadas, mesmo com poucos servidores. Se a lei local confirmar o nome do órgão, use-o; sem texto local, responda pela regra geral.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Um Município de 30.000 habitantes quer criar sua Guarda por meio de decreto do Prefeito. A criação é válida?

Resolução. 1) O art. 144, § 8º, da CF diz que os Municípios poderão constituir guardas conforme dispuser a lei. 2) O art. 6º da Lei 13.022 afirma que o Município pode criar sua guarda por lei. 3) Decreto é ato do Executivo e não substitui a lei para criar a instituição e seus cargos.

Resposta: Não é válida. A criação exige lei municipal, não decreto.

Exemplo 2

Uma lei municipal prevê que os guardas serão tratados por patentes de coronel e major e punidos por regulamento disciplinar do Exército. Analise com base na Lei 13.022.

Resolução. 1) O art. 19 veda denominação idêntica à das forças militares quanto a postos e graduações. 2) O art. 14, parágrafo único, veda a sujeição a regulamentos disciplinares de natureza militar. 3) A lei municipal não pode contrariar a lei federal de normas gerais.

Resposta: Os dois dispositivos locais são inválidos por violarem a Lei 13.022.

Exemplo 3

Município com 400.000 habitantes. Qual o percentual máximo de efetivo da Guarda pela regra do art. 7º, II, e qual o teto numérico máximo?

Resolução. 1) 400.000 está entre 50.000 e 500.000, logo aplica-se 0,3%. 2) Cálculo: 400.000 × 0,003 = 1.200. 3) O piso do inciso I (0,4% para até 50.000) não é referência de teto aqui; o inciso II ressalva apenas que o efetivo não seja inferior ao do inciso I (0,4% de 50.000 = 200 guardas), patamar que 1.200 supera.

Resposta: Teto de 0,3% da população, ou seja, 1.200 guardas.

Exemplo 4

Uma guarda armada tem 30 servidores e não possui corregedoria, pois a lei local só exige o órgão para guardas com mais de 50 servidores. A lei local está de acordo com a lei federal?

Resolução. 1) O art. 13, I, exige corregedoria nas guardas com efetivo superior a 50 servidores e em todas as que utilizam arma de fogo. 2) Como a guarda é armada, a exigência vale mesmo com 30 servidores.

Resposta: Não. A corregedoria é obrigatória por usar arma de fogo.

Erros frequentes e pegadinhas

Achar que o Município é obrigado a criar a Guarda: o art. 144, § 8º, diz "poderão constituir", é faculdade.

Classificar a Guarda como militar ou como polícia: a Lei 13.022 a define como instituição de caráter civil, e suas funções são distintas das polícias.

Dizer que decreto cria cargo ou define crime/sanção: decreto só regulamenta a lei.

Confundir corregedoria (controle interno) com ouvidoria (controle externo).

Responder questão de lei municipal usando regras de outro Município ou de memória: a resposta é a que está no texto local ou no edital.

Trocar "preventiva" por "repressiva" na função da Guarda, ou esquecer a ressalva das competências da União, dos Estados e do DF.

Esquecer que a Guarda é subordinada ao Prefeito (chefe do Poder Executivo municipal), e não ao Governador.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo a Lei nº 13.022/2014, Municípios limítrofes podem utilizar, reciprocamente, os serviços da guarda municipal de maneira compartilhada, mediante

(A) decreto do Presidente da República.
(B) requisição do Governador do Estado.
(C) mandato conferido por plebiscito.
(D) incorporação de um Município ao outro.
(E) consórcio público.

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

É princípio mínimo de atuação das guardas municipais, previsto na Lei nº 13.022/2014,

(A) a investigação de crimes.
(B) o uso progressivo da força.
(C) a hierarquia e disciplina militares.
(D) a repressão prioritária.
(E) o sigilo de todos os seus atos.

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A Lei nº 13.022/2014 estabelece que as guardas municipais não podem ficar sujeitas a

(A) controle interno, exercido por corregedoria.
(B) controle externo, exercido por ouvidoria independente.
(C) regulamentos disciplinares de natureza militar.
(D) código de conduta próprio, previsto em lei municipal.
(E) capacitação específica compatível com suas atividades.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Diante de flagrante delito, a Lei nº 13.022/2014 prevê que a guarda municipal deve

(A) investigar o caso e lavrar o inquérito policial por conta própria.
(B) encaminhar o autor do delito ao delegado de polícia, preservando o local do crime sempre que possível.
(C) liberar o autor, se ele prometer comparecer à delegacia no dia seguinte.
(D) encaminhar o autor diretamente ao prefeito, para decisão administrativa.
(E) aguardar a ordem do juiz antes de qualquer providência.

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo a Lei nº 13.022/2014, a estrutura hierárquica da guarda municipal

(A) deve adotar os mesmos postos e graduações do Exército.
(B) deve seguir o regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado.
(C) é definida pelo Ministério da Defesa.
(D) não pode utilizar denominação idêntica à das forças militares quanto a postos, graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações.
(E) é livre, podendo copiar qualquer modelo militar.

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A Lei nº 13.022/2014 determina, quanto aos cargos em comissão das guardas municipais, que devem ser ocupados

(A) exclusivamente por oficiais das Forças Armadas da reserva.
(B) por membros efetivos do quadro de carreira da guarda municipal.
(C) por qualquer pessoa indicada pelo prefeito, sem restrição.
(D) por policiais militares cedidos pelo estado.
(E) exclusivamente por pessoas estranhas ao quadro, para garantir neutralidade.

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

No âmbito municipal, a lei de criação da guarda estabelece as normas gerais de sua organização, e o decreto do Prefeito serve para

(A) revogar a lei, quando o Prefeito considerar a medida conveniente.
(B) regulamentar a lei, detalhando sua execução, sem contrariá-la nem criar obrigações novas.
(C) alterar o Estatuto Geral das Guardas Municipais, que é lei federal.
(D) criar cargos públicos e fixar vencimentos, sem necessidade de lei, pela autonomia do Prefeito.
(E) substituir a Constituição Federal em matéria de segurança pública.

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Entre as competências específicas das guardas municipais, a Lei nº 13.022/2014 inclui

(A) proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive com medidas educativas e preventivas.
(B) investigar infrações penais e presidir inquéritos policiais.
(C) realizar o policiamento ostensivo nas rodovias federais.
(D) julgar infrações administrativas de trânsito em todo o Estado.
(E) executar a segurança das fronteiras e do espaço aéreo nacional.

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Pela Lei nº 13.022/2014, em Municípios com até 50.000 habitantes, o efetivo da guarda municipal não pode ser superior a

(A) 0,1% da população.
(B) 0,2% da população.
(C) 0,3% da população.
(D) 0,4% da população.
(E) 0,5% da população.

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Quanto ao controle das guardas municipais, a Lei nº 13.022/2014 prevê

(A) apenas o controle exercido pela Polícia Militar.
(B) controle exclusivo pelo Tribunal de Contas.
(C) controle interno por corregedoria, para apurar faltas disciplinares, e controle externo por ouvidoria independente em relação à direção da guarda.
(D) que a ouvidoria seja chefiada pelo comandante da guarda.
(E) que não há necessidade de controle quando a guarda não usa arma de fogo.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: E

O art. 8º permite o compartilhamento recíproco dos serviços da guarda por Municípios limítrofes mediante consórcio público, instrumento de cooperação federativa. Não há necessidade de decreto presidencial, requisição estadual ou fusão de Municípios.

Questão 2 — Gabarito: B

Entre os princípios mínimos estão o uso progressivo da força, o patrulhamento preventivo e a preservação da vida. Investigar crimes é atribuição de polícia judiciária, e a guarda não segue regime militar.

Questão 3 — Gabarito: C

Pelo art. 14, parágrafo único, a guarda municipal, instituição de caráter civil, não se submete a regulamentos disciplinares militares. Os controles interno e externo, o código de conduta e a capacitação, ao contrário, são exigências da lei.

Questão 4 — Gabarito: B

Entre as competências específicas está encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário (art. 5º, XIV). A guarda não investiga nem lavra inquérito, função de polícia judiciária.

Questão 5 — Gabarito: D

A lei proíbe denominações idênticas às das forças militares e veda sujeitar a guarda a regulamento disciplinar de natureza militar, reforçando seu caráter civil.

Questão 6 — Gabarito: B

O Estatuto dispõe que os cargos em comissão das guardas municipais sejam ocupados por membros efetivos da carreira, valorizando o profissional do quadro.

Questão 7 — Gabarito: B

O decreto é ato do chefe do Executivo e está abaixo da lei na hierarquia das normas: só pode regulamentá-la, detalhando sua execução. Não revoga lei, não altera lei federal, não cria cargos (que dependem de lei) nem se sobrepõe à Constituição.

Questão 8 — Gabarito: A

O art. 5º, VII, inclui a proteção do patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município. A investigação e os inquéritos competem à polícia judiciária, e rodovias federais, fronteiras e espaço aéreo são atribuições de órgãos da União.

Questão 9 — Gabarito: D

O art. 7º fixa 0,4% da população para Municípios de até 50.000 habitantes, 0,3% para os de 50.000 a 500.000 e 0,2% para os de mais de 500.000 habitantes. Quanto maior o Município, menor o percentual máximo.

Questão 10 — Gabarito: C

A lei prevê corregedoria (controle interno) e ouvidoria independente da direção da guarda (controle externo), esta qualquer que seja o número de servidores. A corregedoria é obrigatória nas guardas com efetivo superior a 50 servidores e em todas as que usam arma de fogo.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- O Município é ente autônomo (CF, art. 18) e se rege por Lei Orgânica (art. 29).
- A Guarda Municipal tem base no art. 144, § 8º, da CF: os Municípios poderão constituí-la para proteger bens, serviços e instalações, conforme a lei.
- A Lei nº 13.022/2014 é o Estatuto Geral: normas mínimas valem para todas as guardas.
- A Guarda é instituição civil, uniformizada, armada conforme a lei, com função de proteção municipal preventiva.
- Princípios do art. 3º: direitos humanos, preservação da vida, patrulhamento preventivo, evolução social e uso progressivo da força.
- Criação por lei municipal; subordinação ao chefe do Executivo municipal.
- Carreira única com plano de cargos e salários; requisitos mínimos do art. 10, podendo a lei local acrescentar outros.
- Vedados postos militares idênticos e regulamento disciplinar militar.
- Corregedoria (interna) é obrigatória com mais de 50 servidores ou se houver arma de fogo; ouvidoria (externa) sempre.
- Hierarquia: Constituição, lei federal, Lei Orgânica, lei municipal, decreto, portaria.
- Para a lei do seu Município, use o edital e o texto vigente no site oficial.

Fontes e referências

- Constituição Federal de 1988, arts. 18, 29, 30 e 144, § 8º (texto conferido) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
- Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), texto conferido — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13022.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.